

【제 목】 : 의료자원 현지확인 업무처리 미흡(시정)

【내 용】

- 「국민건강보험법 시행규칙」 제20조, 「의료급여법 시행규칙」 제21조 및 「요양급여 심사지급업무 처리기준」 제6조에 따르면 요양기관이 우리 원에 제출한 의료자원 현황에 대하여 정확한 신고 여부 등 요양급여비용 산정내역에 대한 사실 여부를 확인할 필요가 있는 경우 현지(서면)확인을 실시하도록 되어 있다.
- 또한, 현지확인 결과 상 인력·시설 및 장비 등 요양기관 의료자원 현황이 우리 원에 신고한 내역과 상이할 경우,
 - 업무담당자는 실제 내역과 부합하지 않는 기간에 부당하게 청구된 요양급여비용을 환수하고 부당이득금의 규모에 따라 현지조사 의뢰여부를 결정하는 등 현지확인 결과에 따른 사후 관리 업무를 수행하여야 한다.

☞ 참고자료 : 【국민건강보험법 시행규칙】

제20조(요양급여비용의 심사·지급) ① 심사평가원은 요양급여비용에 대한 심사청구를 받으면 그 심사청구 내용이 법 제41조제2항 및 제3항에 따른 요양급여의 기준 및 법 제45조제4항에 따라 보건복지부장관이 고시한 요양급여비용의 명세에 적합한지를 심사한다. 이 경우 심사평가원의 원장은 제12조, 제19조 및 법 제96조에 따라 제공 받은 사실 여부를 확인할 필요가 있는 경우에는 소속 직원으로 하여금 현장 조사를 통하여 해당 사항을 확인하게 할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

☞ 참고자료 : 【요양급여 심사지급업무 처리기준】

제6조(요양급여비용 내역의 현지확인) ① 심사평가원장은 제2조 및 제5조에 따라 요양기관으로부터 제출받은 자료, 법 시행규칙 제12조에 따라 요양기관으로부터 제출받은 요양기관현황 등 요양급여비용 산정내역에 관한 사항 등에 대한 사실여부를 확인할 필요가 있다고 인정하는 때에는 소속직원으로 하여금 당해 사항에 대하여 법 시행규칙 제20조제1항에 따라 요양기관에 방문하여 확인을 하게 할 수 있다.

② ~ ③ (생략)

가. 현지확인 보고문서 및 시스템 등록에 관한 사항

- 「2021년 의료자원 현지확인 업무편람」에 따르면 현지확인을 실시할 경우 계획보고 이후 요양기관현황관리시스템(이하 “시스템”이라 한다)에 등록하고 업무처리 후에는 결과보고 및 시스템에 등록·관리 하도록 되어 있다.

☞ 참고자료 : 【2021년 의료자원 현지확인 업무편람】

(p.19) 아. 현지확인 대상 요양기관 현황관리시스템 계획등록

- 현지확인 담당 직원은 현지확인 계획 보고 이후, 대상기관에 대해 현황관리시스템에 즉시 등록하고, 담당 팀장은 사전 등록여부 필히 확인

(p.28) 가. 현지확인 대상 요양기관 현황관리시스템 계획등록

- 서면확인 담당 직원은 서면확인 계획 보고 이후, 대상기관에 대해 현황관리시스템에 즉시 등록하고, 담당 팀장은 사전 등록여부 필히 확인

(p.32) 1. 결과보고 및 시스템 등록

- 요양기관현황관리시스템에 등록 관리 및 정산

- 이에 감사 대상기간 동안 현지확인 관련 보고문서 및 시스템 등록 내역을 점검한 결과, 【표 1】과 같이 총 26개 요양기관에 대하여 시스템 등록사항이 일부 누락된 사실을 확인하였다.

【표 1】 현지확인 보고문서 및 시스템 등록 누락 내역

순번	요양기호	요양기관명	현지확인 일자	누락 내용
1	*****	□◎한방병원	' 21. 6. 24.	· 시스템 등록
2	*****	□◇약국	' 21. 5. 29.	· 시스템 등록
3	*****	●●병원	' 19. 11. 26.	· 선정 사유
4	*****	●◎요양병원	' 19. 11. 12.	· 선정 사유
5	*****	●◇요양병원	' 19. 11. 1.	· 선정 사유
6	*****	●◆병원	' 19. 10. 31.	· 선정 사유
7	*****	●□병원	' 19. 10. 30.	· 선정 사유 · 현지조사 의뢰결과
8	*****	●■병원	' 19. 10. 24.	· 선정 사유
9	*****	●△병원	' 19. 10. 23.	· 선정 사유
10	*****	●▲요양병원	' 19. 10. 22.	· 선정 사유

순번	요양기호	요양기관명	현지확인 일자	누락 내용
11	*****	●▽요양병원	' 19. 10. 21.	• 선정 사유
12	*****	●▼요양병원	' 19. 10. 16.	• 선정 사유
13	*****	◎○병원	' 19. 10. 14.	• 선정 사유
14	*****	◎●요양병원	' 19. 10. 8.	• 선정 사유
15	*****	◎◎의원	' 19. 8. 30.	• 선정 사유 • 미실시 사유
16	*****	◎◇의원	' 19. 8. 28.	• 선정 사유 • 미실시 사유
17	*****	◎◆의원	' 19. 8. 22.	• 선정 사유 • 미실시 사유 • 현지조사 의뢰결과
18	*****	◎□병원	' 19. 8. 21.	• 선정 사유 • 미실시 사유 • 현지조사 의뢰결과
19	*****	◎■의원	' 19. 8. 20.	• 선정 사유
20	*****	◎△의원	' 19. 8. 19.	• 선정 사유 • 현지조사 의뢰일자 • 현지조사 의뢰결과
21	*****	◎▲병원	' 19. 7. 11.	• 선정 사유
22	*****	◎▽요양병원	' 19. 7. 8.	• 선정 사유
23	*****	◎▼병원	' 19. 7. 4.	• 선정 사유
24	*****	◇○요양병원	' 19. 6. 27.	• 선정 사유
25	*****	◇●병원	' 19. 6. 13.	• 선정 사유
26	*****	◇◎병원	' 19. 6. 10.	• 선정 사유 • 현지조사 의뢰결과

나. 현지확인 정산처리에 관한 사항

- 「의료법」 제37조 및 제38조에 따르면 진단용 방사선 발생장치 및 특수의료장비(이하 “진방·특수의료장비”라 한다)는 관할관청(시·군·구 보건소)에 신고·등록하고 정기적인 안전·품질관리 검사를 받도록 되어 있으며, 검사결과 부적합 판정을 받은 진방·특수의료장비의 경우에는 의료법령 및 건강보험법령에서 사용을 금지하도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【의료법】**

제37조(진단용 방사선 발생장치) ① 진단용 방사선 발생장치를 설치·운영하려는 의료기관은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 하며, 보건복지부령으로 정하는 안전관리기준에 맞도록 설치·운영하여야 한다.

② 의료기관 개설자나 관리자는 진단용 방사선 발생장치를 설치한 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 안전관리책임자를 선임하고, 정기적으로 검사와 측정을 받아야 하며, 방사선 관계 종사자에 대한 피폭관리(被曝管理)를 하여야 한다.

③ ~ ④ (생략)

제38조(특수의료장비의 설치·운영) ① 의료기관은 보건의료 시책상 적정한 설치와 활용이 필요하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 의료장비(이하 “특수의료장비”라 한다)를 설치·운영하려면 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 등록하여야 하며, 보건복지부령으로 정하는 설치인정기준에 맞게 설치·운영하여야 한다.

② 의료기관의 개설자나 관리자는 제1항에 따라 특수의료장비를 설치하면 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 보건복지부장관에게 정기적인 품질관리검사를 받아야 한다.

③ 의료기관의 개설자나 관리자는 제2항에 따른 품질관리검사에서 부적합하다고 판정받은 특수 의료장비를 사용하여서는 아니 된다.

④ (생략)

☞ **참고자료: 【국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙】**

제5조(요양급여의 적용기준 및 방법) ① 요양기관은 가입자등에 대한 요양급여를 별표 1의 요양급여의 적용기준 및 방법에 의하여 실시하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

[별표 1] 요양급여의 적용기준 및 방법

1. ~ 7. (생략)

8. 의료장비

가. (생략)

나. 요양기관은 진단용 방사선 발생장치를 사용할 경우 「의료법」 제37조제1항과 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제3조에 따라 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 신고한 것에 한하여 사용하여야 하며, 「의료법」 제37조제2항과 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제4조 및 제8조에 따라 검사를 받지 아니하거나 검사결과 부적합 판정을 받은 진단용 방사선 발생장치를 사용하여서는 아니 된다.

다. (생략)

라. 요양기관은 특수의료장비를 사용할 경우 「의료법」 제38조제1항 및 「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」 제2조에 따라 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 등록한 것만을 사용해야 하고, 같은 규칙 제3조에 따른 설치인정기준에 맞게 설치·운영해야 하며, 「의료법」 제38조제2항 및 「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」 제5조에 따른 품질관리검사를 받지 않거나 품질관리검사에서 부적합하다고 판정을 받은 특수의료장비를 사용해서는 안 된다.

마. ~ 사. (생략)

- 서울지원은 「의료자원 현지확인 업무편람」에 따라 2018년 2개 요양기관의 미신고·미검사 진방·특수의료장비에 대해 사후관리를 실시한 결과 미검사 기간 동안 요양급여비용이 청구된 것을 확인하고, 부당금액 및 부당비율이 행정처분 대상에 해당하여 환수결정 없이 현지조사를 의뢰하였다.

☞ **참고자료: 【2021년 의료자원 현지확인 업무편람】**

(p. 102) IV. 기타 유의사항

- 현지조사를 의뢰하는 요양기관의 기 심사 결정분에 대해서는 환수결정을 하지 않고 의뢰

- 한편, 조사기획부에서는 현지조사 의뢰된 요양기관에 대하여 사전검토 후 의뢰기준을 미충족할 경우 현지조사 선정심의위원회 상정에서 제외하고 의뢰처에 조사 제외 통보하고 있으며 위 요양기관에 대한 사전검토 결과 【표 2】와 같이 서울지원에 제외 통보하였다.

【표 2】 현지조사 제외 기관

연번	요양기호	요양기관명	제외 사유	제외 통보 일자
1	*****	◇◇의원	실제 부당 청구기간 3개월 미만	2020.9.16.
2	*****	◇◆의원	표시과목별 전국 평균진료비 30% 미만	2021.3.22.

- 그런데 서울지원에서는 【표 3】과 같이 조사기획부에서 제외 통보 받은 요양기관에 대해 정산을 실시하지 않은 사실을 확인하였다.

【표 3】 의료장비 사후점검 결과 미정산 내역

연번	요양기호	요양기관명	정산기간	정산대상건수(건)	정산금액(원)
총 계				315	3,738,228
1	*****	◇◇의원	2018.3.12.~7.19.	277	2,197,458
2	*****	◇◆의원	2019.10.26.~12.4.	38	1,540,770

【관계부서 의견】

- 의료자원 현지확인 업무수행 중 요양기관현황관리시스템 입력사항의 일부 누락과 미정산 기관이 있었음을 확인하였으며, 누락사항 입력처리 및 정산 실시와 향후 재발을 방지하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

- 서울지원장은 요양기관현황관리시스템 내 의료자원 현지확인 업무의 계획 및 결과 관련 누락된 정보를 입력하시고, 현지조사에서 제외된 3,738,228원(추정)을 정산처리 하시기 바랍니다.

(시정)